

1500154-24.2022.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELYZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

ELYZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 2º, "caput" da Lei nº 12.850/2013, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500154-24.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500154-24.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELYZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS e outros

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

ELYZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 2º, "caput" da Lei nº 12.850/2013, artigo 158, § 1º, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal e artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 29, "caput" do Código Penal. ERICK FELIPE SANTOS DE JESUS, vulgo "irmão

Tchok", foi denunciado como incurso no artigo 2º, "caput" da Lei nº 12.850/2013, artigo 158, § 1º, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal e artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. ADRIANO EDUARDO DAMASIO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/2013 e artigo 158, § 1º, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. IVELAINE LUIZ CAMARGO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/2013 e artigo 158, § 1º, c.c. artigo 29, "caput", ambos do Código Penal. MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO, vulgo "Avatar", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 2º, "caput" da Lei nº 12.850/2013, e artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 29, "caput", do Código Penal, porque a partir de data incerta e até o mês de janeiro de 2022, nesta cidade, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática dos crimes de tráfico de drogas e extorsão. Consta também que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 16h30, na rua Frei Benedicto Brancati, n.º 70, bairro Agua Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, os denunciados ELYZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS, ERICK FELIPE SANTOS DE JESUS, vulgo "Irmão Tchok", ADRIANO EDUARDO DAMASIO e IVELAINE LUIZ CAMARGO constrangeram Matheus Henrique da Silva Aquino, mediante grave ameaça, com o intuito de obter em proveito de Elyzangela, indevida vantagem econômica. Consta ainda que, no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 16h30, na rua Frei Benedicto Brancati, n.º 70, bairro Agua Branca, nesta cidade e comarca de Piracicaba, ELYZANGELA FERREIRA DE MEDEIROS e seu filho MAYCON FERREIRA DE MEDEIROS FERMINO, vulgo "Avatar", no desenvolvimento das atividades da organização criminosa supra mencionada, agindo em concurso e com identidade de propósitos, mantinham em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 3 porções pequenas de maconha (pesando 6,6g), além de outra grande porção (meio "tijolo") da mesma droga (pesando 325,9g) e outras 24 porções pequenas também de maconha (pesando 52,6g). Consta também que na mesma data e horário (27 de janeiro de 2022, por volta das 16h30), na rua Cananéia, n.º 218, bairro Monte Líbano, nesta cidade de Piracicaba, ERICK FELIPE SANTOS DE JESUS, vulgo "Irmão Tchok", no desenvolvimento das atividades da organização criminosa supra mencionada, mantinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 202 porções de cocaína (pesando 198,2g). A denúncia foi recebida em 25/02/2022 (fls. 399), sendo os réus citados as fls. 410/416/428/429/449, foi apresentado pelos réus defesa preliminar de fls. 415, 433/455, 452/460, 469/470, 473/478. Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, após o que foram os réus interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. É o breve relatório.

DECIDO.

Em primeiro lugar, cumpre analisar a preliminar arguida pelas defesas de Ivelaine e Erick.

Da ilegalidade do ingresso em domicílio:

Do ingresso na casa de Elysangela.

A preliminar não comporta acolhida, eis que verifica-se dos autos que policiais civis foram ao local dos fatos averiguar denúncias de que haveria drogas armazenadas por Maycon, filho de Elysângela. Segundo o policial Marcelo Lino, Maycon estava preso e, como em outras oportunidades foram bem atendidos pela ré, foram ao local para buscar localizar essas drogas. Lá chegando, notou que a porta do imóvel estava aberta e, antes de chamar pela moradora, ouviu gritos indicativos de uma briga. Por algum momento ficou ouvido e percebeu vozes masculinas que diziam: "Aqui é comando" e voz feminina indicando que o interlocutor "estava errado" e que "iria pagar por bem ou por mal". Diante do que ouviu, concluiu se tratar de um "tribunal do crime", pelo que informou os demais componentes da equipe. Nesse ínterim, os corréus Erick e Adriano, já conhecidos como integrantes da facção criminosa PCC perceberam sua presença e correram. A presença dos dois membros da facção lhe deram a certeza de que se tratava de atividade de julgamento

da facção, pelo que ingressou no imóvel.